

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 10

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@jura.uni-goettingen.de

Evaluation



<https://studip-ecampus.uni-goettingen.de/plugins.php/evasysplugin/evaluation/show?cid=a36a18d792452c605423a9949208f06a#tab-06997014fd2dcd7ad2fed488f8b384a4>

Evaluation zur Veranstaltung 430089 Übungen im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge-Grundstudium

Inhalte der heutigen Einheit

- Deliktsrecht
 - Anspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB
 - [Anspruch gem. § 823 Abs. 2 BGB]
 - Übungsfälle 31, 32, 33, 35



DELIKTSRECHT



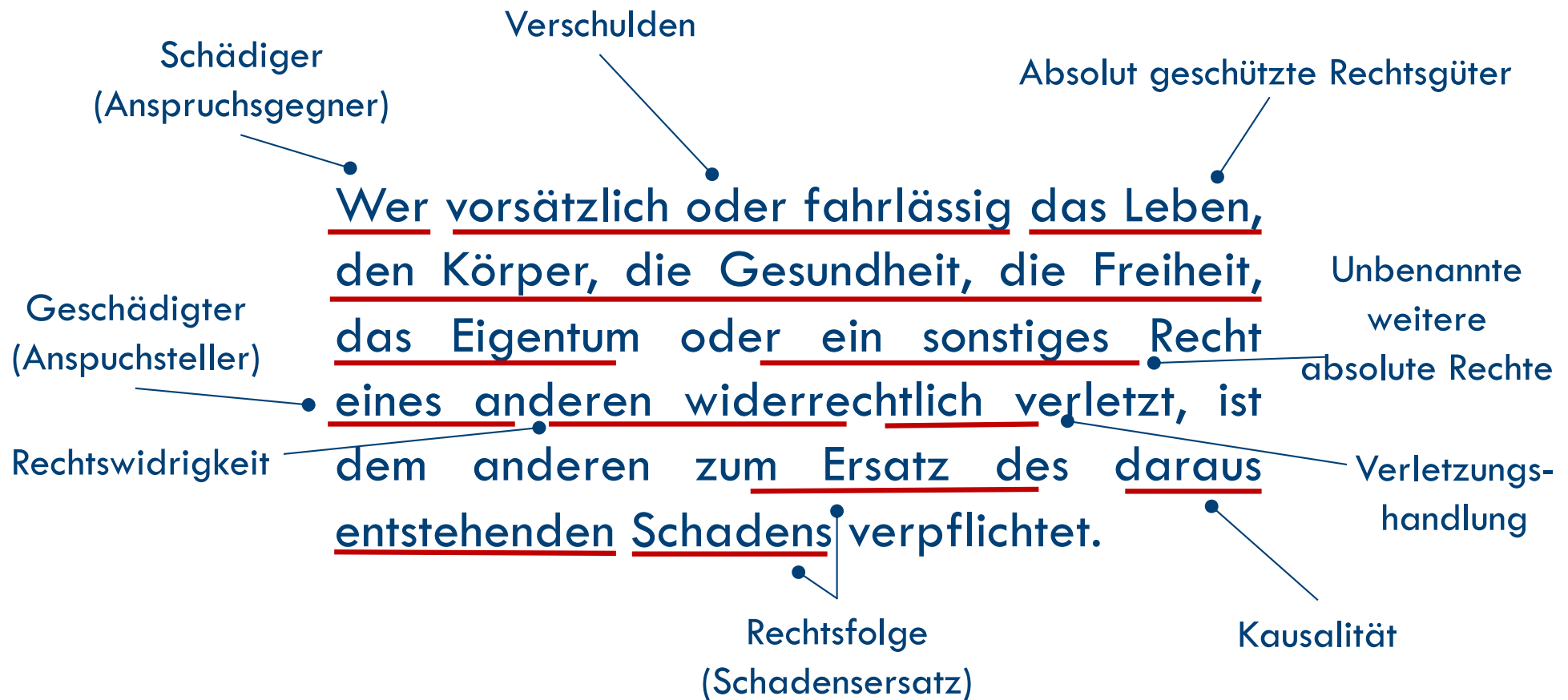
UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Deliktsrecht – Überblick

- Deliktsrecht ist das Recht der „unerlaubten Handlungen“
- Geregelt in den §§ 823 - 853 BGB; zentrale AGL ist § 823 Abs. 1
- Zwischen Schädiger und Geschädigtem entsteht ein **gesetzliches Schuldverhältnis** (man spricht daher auch von einer „außervertraglichen Haftung“)
- Eine zentrale Funktion des DeliktsR ist die Kompensationsfunktion (Grenze: Kein Ersatz reiner Vermögensschäden, s.u.). Dem DeliktsR kommt keine Straffunktion zu!
- Es wird regelmäßig kein unmittelbarer Vermögensschutz gewährt (Ausnahme: § 826 BGB). D.h. ein wirtschaftlicher Schaden wird nur dann ersetzt, wenn dieser Folge einer vom Schädiger herbeigeführten tatbestandlich erfassten Rechts(gut)verletzung ist
- **Anspruchsziel: Schadensersatz**



§ 823 Abs. 1 - Tatbestand

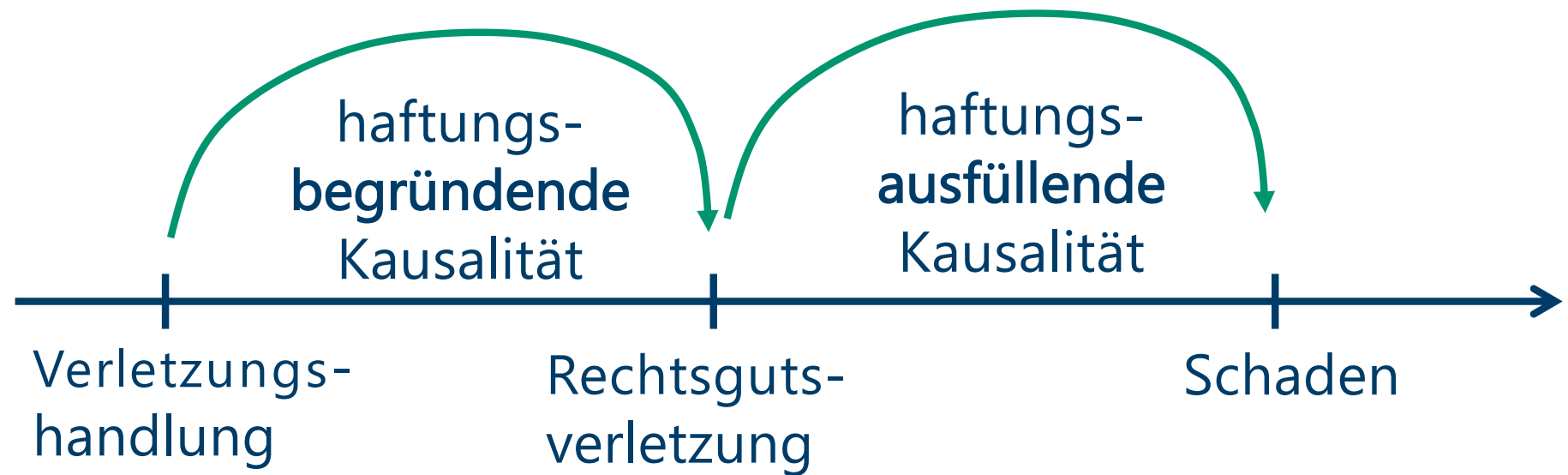


§ 823 Abs. 1 BGB

- Wer vorsätzlich oder fahrlässig⁵ das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht¹ eines anderen widerrechtlich⁴ verletzt²⁺³, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden⁷ Schadens⁶ verpflichtet.
- Prüfungsschema für § 823 Abs. 1 BGB:
 1. Rechts(gut)verletzung (= „Verletzungserfolg“)
 2. Verletzungshandlung
 3. Haftungsbegründende Kausalität
 4. Rechtswidrigkeit
 5. Verschulden
 6. Schaden
 7. Haftungsausfüllende Kausalität
 8. RF: Schadensersatzpflicht



Kausalität



- Äquivalenztheorie
- Adäquanztheorie
- Schutzzweck der Norm

Übungsfall 31

Der Hobbygolfer Anton übt im Garten einige Abschlüge. Bei einem dieser Abschlüge trifft er Berta, die gerade auf dem Bürgersteig an seinem Gartenzaun vorbeigeht, aus Unachtsamkeit mit dem Ball am Kopf. Berta erleidet eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung und muss für eine Woche ins Krankenhaus. Für die Behandlung stellt das Krankenhaus Berta (die nicht krankenversichert ist) 2.000,- EUR in Rechnung.

Hat Berta gegen Anton gem. § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der Krankenhauskosten?



Übungsfall 31

Berta könnte gegen Anton einen Anspruch auf Schadensersatz iHv 2.000 EUR gem. § 823 Abs. 1 BGB haben.

1. Rechtsgutsverletzung

Zunächst müsste ein von § 823 Abs. 1 geschütztes Rechtsgut verletzt worden sein.

a) Körperverletzung (+)

Eine Körperverletzung ist ein substanzverletzender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Berta wurde durch den Ball am Kopf getroffen, wodurch es zu einer Platzwunde und einer Gehirnerschütterung kam. Eine Körperverletzung liegt damit vor.

b) Gesundheitsschädigung (+/-)

Darüber hinaus könnte Berta an der Gesundheit geschädigt worden sein.

- Eine Gesundheitsschädigung liegt bei einer Störung der „inneren Funktionen“ oder einer medizinisch erheblichen Beeinträchtigung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens vor.
- Gemeint sind physische und psychische Erkrankungen
- Hier: Durch die Platzwunde und Gehirnerschütterung kam es zumindest zu einer Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens von Berta, sodass man eine Gesundheitsverletzung (noch) annehmen kann (Hinweis: Genauso gut vertretbar ist es, allein auf die Körperverletzung abzustellen).



Übungsfall 31 – Fortsetzung

2. Verletzungshandlung

- Def.: Unter einer Verletzungshandlung ist jedes menschliche Verhalten, das der Bewusstseinskontrolle und der Willenslenkung unterliegt, zu verstehen.
- In kurz: Verletzungshandlung = Beherrschbares menschliches Verhalten
- Dieses kann in einem positiven Tun oder einem Unterlassen bestehen
- Die Abgrenzung Tun/Unterlassen erfolgt nach dem **Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit**.
- Hier: Anton hat den Golfball über den Gartenzaun geschlagen. Dies stellt ein positives Tun dar, sodass eine Verletzungshandlung zu bejahen ist.



Prüfung der haftungsbegründenden Kausalität:

Prüfungsschema für § 823 Abs. 1 BGB:

1. Rechts(gut)verletzung (= Verletzungserfolg)
2. Verletzungshandlung
3. Haftungsbegründende Kausalität



- a) Äquivalenz
- b) Adäquanz
- c) Schutzzweck der Norm

4. Rechtswidrigkeit
5. Verschulden
6. Schaden
7. Haftungsausfüllende Kausalität
8. RF: Schadensersatzpflicht

Übungsfall 31 – Fortsetzung

3. Haftungsbegründende Kausalität

Die Verletzungshandlung (= das Schlagen des Golfballs) müsste kausal für die Rechtsgutsverletzung sein.

a) Äquivalenz

- Nach der Äquivalenzlehre ist eine Handlung dann kausal für einen Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfielen (conditio sine qua non).
- Hätte Anton den Golfball nicht über den Zaun geschlagen, wäre Berta nicht am Kopf getroffen worden und hätte keine Platzwunde und Gehirnerschütterung erlitten. Somit ist die Äquivalenz zu bejahen.

b) Adäquanz

- Hier werden solche Folgen aussortiert, die einem gänzlich unwahrscheinlichen Kausalverlauf entspringen (aber: weit zu verstehen)
- Es liegt nicht außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit, dass ein über den Gartenzaun geschlagener Golfball jemanden treffen und verletzen kann. Somit liegt auch die Adäquanz vor.



Übungsfall 31 – Fortsetzung

c) Schutzzweck der Norm (+)

- Die eingetretene Rechts(gut)verletzung muss vom Schutzzweck des § 823 Abs. 1 erfasst sein
- Hier werden solche Folgen aussortiert, die sich als bloße Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos darstellen
- Im Fall: § 823 Abs. 1 liegt das allgemeingültige Gebot zugrunde, niemanden zu schädigen. Schutzzweck des § 823 Abs. 1 ist es also, denjenigen einer (außervertraglichen) Haftung zu unterwerfen, der ein schädigendes Verhalten an den Tag legt. Anton hat durch seinen unsorgsamen Abschlag ein solches schädigendes Verhalten an den Tag gelegt. Die bei Berta eingetretene Verletzung ist nicht dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen und daher vom Schutzzweck der Norm erfasst.



Übungsfall 31 – Fortsetzung

4. Rechtswidrigkeit

Die Handlung des Anton müsste rechtswidrig gewesen sein.

- Die Rechtswidrigkeit wird nach der **Lehre vom Erfolgsunrecht** durch die Verwirklichung des Tatbestands indiziert.

[Hinweis:

- Nach der Lehre vom Handlungsunrecht muss die RWK dagegen positiv festgestellt werden.
- Eine solche positive Feststellung der RWK ist v.a. dann notwendig, wenn die Rechts(gut)verletzung auf einem Unterlassen beruht.
- Hier besteht die Verletzungshandlung aber in einem positiven Tun (s.o.). Daher kann man (einfach) auf die Lehre vom Erfolgsunrecht abstellen, wonach die RWK indiziert wird. Weitere Ausführungen sind im hiesigen Fall nicht notwendig.]

- Die RWK wäre ausnahmsweise nur dann zu verneinen, wenn ein **Rechtfertigungsgrund** vorliegen würde. Das Eingreifen eines Rechtfertigungsgrunds ist im Fall jedoch nicht ersichtlich.

[Hinweis: Rechtfertigungsgründe sind zB Notwehr (§ 227 Abs. 1 BGB) oder die Einwilligung des Verletzten]

Damit hat Anton rechtswidrig gehandelt.



Übungsfall 31 – Fortsetzung

5. Verschulden

Gegen Anton müsste zudem ein Verschuldensvorwurf erhoben werden können. Ein Schädiger haftet für Vorsatz und Fahrlässigkeit.

- Man muss also prüfen, ob Anton vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.
- Hinweis: Das Verschulden muss sich zuvörderst auf die Verletzungshandlung beziehen (und nicht auf den eingetretenen Schaden)
- Anton kam es nicht darauf an, einen besonders unsorgsamen Schlag auszuüben und damit eine gefahrträchtige Situation zu schaffen. Er handelte mithin nicht vorsätzlich.
- Anton könnte jedoch fahrlässig gehandelt haben. Fahrlässig handelt gemäß § 276 Abs. 2 BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Anton hat aus Unachtsamkeit einen unsauberen Schlag ausgeführt und Berta in der Folge mit dem Golfball am Kopf getroffen. Ein Verschulden liegt damit vor.



Übungsfall 31 – Fortsetzung

6. Schaden

Berta müsste einen Schaden erlitten haben. Ein Schaden ist jede unfreiwillige Vermögenseinbuße. Berta musste 2.000 € Behandlungskosten an das Krankenhaus bezahlen. Dies stellt eine Vermögenseinbuße und damit einen materiellen Schaden dar, der nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB zu ersetzen ist.

7. Haftungsausfüllende Kausalität

Die Rechtsgutsverletzung müsste kausal für den Schaden sein.

- Es geht hier um den Kausalzusammenhang zwischen Rechtsgutverletzung und Schaden (s.o. Schema)
- Auch hier sind demnach Äquivalenz, Adäquanz und Schutzzweck der Norm zu prüfen



Übungsfall 31 – Fortsetzung

- Hätte Berta keine Gesundheitsverletzung erlitten, wären die Behandlungskosten nicht entstanden (Äquivalenz).
- Es liegt auch nicht außerhalb jeder Lebenserfahrung, dass eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung entsprechende Behandlungskosten nach sich ziehen (Adäquanz).
- Bei den Krankenhauskosten handelt es sich um einen Schaden, der vom Schutzzweck des § 823 Abs. 1 BGB umfasst ist. Die haftungsausfüllende Kausalität ist somit zu bejahen (Schutzzweck der Norm).

Ergebnis: Berta hat gegen Anton einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB in Höhe von 2.000,- EUR.



Übungsfall 31

Abwandlung: Berta wird weiter vom Pech verfolgt: Im Krankenhaus erleidet sie eine Infektion (sie wurde von einer Patientin im selben Zimmer angesteckt) und muss für eine weitere Woche im Krankenhaus bleiben. Für die Behandlung fallen 2000.- EUR an weiteren Kosten an. Während des verlängerten Krankenhausaufenthalts wird Berta auch ihre Geldbörse (Wert 100.- EUR) gestohlen.

Hat Berta gegen Anton gem. § 823 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Ersatz der weiteren Krankenhauskosten und der entwendeten Geldbörse?



Übungsfall 31

Einstieg in die Lösung:

Man muss zwischen beiden Schadensposten differenzieren!

Aufbautechnisch ergeben sich nun zwei Möglichkeiten:

- Man kann § 823 Abs. 1 einmal wegen der weiteren Krankenhauskosten prüfen und ein weiteres Mal wegen der entwendeten Geldbörse
- Oder man prüft § 823 Abs. 1 einmal und differenziert dann innerhalb dieser Prüfung zwischen beiden Schadensposten
- Zwecks Übersichtlichkeit wird im Folgenden die erste Möglichkeit gewählt; es ergeben sich also zwei Prüfungen:

- I. Anspruch B gegen A gem. § 823 Abs. 1 wegen der weiteren Krankenhauskosten
- II. Anspruch B gegen A gem. § 823 Abs. 1 wegen der entwendeten Geldbörse



Übungsfall 31

I. Anspruch B gegen A gem. § 823 Abs. 1 wegen der weiteren Krankenhauskosten

1. Rechts(gut)verletzung: Gesundheitsschädigung durch die Infektion
2. Verletzungshandlung (+), wie oben
3. **Haftungsbegründende Kausalität**
 - a) **Äquivalenz:** B hätte die Infektion im Krankenhaus nicht erlitten, wenn A die B nicht am Kopf getroffen hätte.
 - b) **Adäquanz:** Es liegt nicht außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit, dass man sich im Krankenhaus bei anderen Patienten ansteckt. Das Risiko einer (Folge-)Ansteckung ist im Krankenhaus erhöht.



Übungsfall 31

c) **Schutzzweck der Norm:** Zu ersetzen sind nur solche Schäden, die aus denjenigen Gefahren herrühren, zu deren Verhinderung die betreffende Norm erlassen worden ist. Der geltend gemachte Schaden muss in einem inneren Zusammenhang mit der durch den Schädiger geschaffenen Gefahrenlage stehen; ein rein äußerlicher zufälliger Zusammenhang genügt nicht. Beeinträchtigungen, die sich als Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos darstellen, begründen keine Schadensersatzpflicht. Im vorliegenden Fall stellt sich demnach die Frage, **ob das Risiko, im Krankenhaus eine Infektion zu erleiden, lediglich dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen ist.** A hat B durch die primäre Verletzung aber erst in eine gefährliche Situation gebracht und hat daher für die unmittelbaren Folgen aufzukommen, die sie im Zuge ihrer Rettung/Genesung erleidet.

4. Rechtswidrigkeit (+), wie oben
5. Verschulden (+), wie oben
6. Schaden: Weitere Krankenhauskosten iHv 2.000 €
7. Haftungsausfüllende Kausalität (+)
8. **Ergebnis:** Berta kann von Anton auch die Zahlung der weiteren 2.000,- EUR aus § 823 Abs. 1 BGB verlangen.



Übungsfall 31

II. Anspruch B gegen A gem. § 823 Abs. 1 wegen der entwendeten Geldbörse

1. Rechts(gut)verletzung: Eigentumsverletzung
2. Verletzungshandlung (+), wie oben
3. **Haftungsbegründende Kausalität**
 - a) **Äquivalenz:** Die Geldbörse wäre nicht gestohlen worden, wenn A die B nicht am Kopf getroffen hätte und B nicht im Krankenhaus hätte behandelt werden müssen.
 - b) **Adäquanz:** Es liegt nicht außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit, dass persönliche Gegenstände im Krankenhaus gestohlen werden.



Übungsfall 31

- c) **Schutzzweck der Norm:** Fraglich ist, ob A die Entwendung der Geldbörse noch zugerechnet werden kann. Im vorliegenden Fall beruht der Diebstahl der Geldbörse auf dem **Entschluss eines Dritten**. Es geht demnach darum, **ob A sich dieses Drittverhalten noch zurechnen lassen muss** oder ob das Dazwischentreten eines Dritten den Kausalzusammenhang unterbrochen hat. Das Entwenden der Geldbörse beruht auf einem vollkommen unabhängigen und freien Entschluss eines Dritten, den A so nicht herausgefordert hat. Es hat sich demnach eine ganz neue Gefahr realisiert. A muss sich folglich den Diebstahl der Geldbörse nicht zurechnen lassen.
4. **Ergebnis:** Ein Anspruch der B gegen A auf Schadensersatz für die entwendete Geldbörse besteht nicht.



Übungsfall 32

Der auf Wohnungseinbrüche spezialisierte Dieb D hat sich auf Grund eines Tipps für seinen nächsten Einbruch das Haus des Multimillionärs M ausgesucht. Um in das Haus zu gelangen, schlägt D eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Hammer ein. Kurz nachdem D in das Haus des M gelangt ist, stürzt sich der Hund des M auf ihn. D macht den Hund mit einem gezielten Hammerschlag bewusstlos. Sofort darauf begibt sich D in den Flur und schaltet die Hauptsicherung des Hauses aus, um die Alarmanlage zu deaktivieren. D kann reichlich Beute machen, wird jedoch unmittelbar nach dem Einbruch von der Polizei gestellt. Alle gestohlenen Gegenstände können dem M unbeschädigt zurückgegeben werden. Durch die Stromabschaltung sind allerdings Lachs und Kaviar im Kühlschrank des M im Wert von EUR 1.000,- verdorben. Der Wert der zerstörten Fensterscheibe beträgt EUR 200,-. Es kommt allerdings einen Tag nach dem Einbruch – und noch bevor die Scheibe ausgetauscht wurde – infolge einer Gasexplosion in der Nachbarschaft zu einer Druckwelle, die sämtliche Fensterscheiben im Haus des M zerstört. M lässt die Verletzungen seines Hundes vom Tierarzt heilen und wendet dafür EUR 1.000,- auf, obgleich er einen vergleichbaren Hund im örtlichen Tierheim unentgeltlich hätte bekommen können.

Wie ist die Rechtslage?

(Es sind nur Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen)



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 32

Der auf Wohnungseinbrüche spezialisierte Dieb D hat sich auf Grund eines Tipps für seinen nächsten Einbruch das Haus des Multimillionärs M ausgesucht. Um in das Haus zu gelangen, schlägt D eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Hammer ein. Kurz nachdem D in das Haus des M gelangt ist, stürzt sich der Hund des M auf ihn. D macht den Hund mit einem gezielten Hammerschlag bewusstlos. Sofort darauf begibt sich D in den Flur und schaltet die Hauptsicherung des Hauses aus, um die Alarmanlage zu deaktivieren. D kann reichlich Beute machen, wird jedoch unmittelbar nach dem Einbruch von der Polizei gestellt. Alle gestohlenen Gegenstände können dem M unbeschädigt zurückgegeben werden. Durch die Stromabschaltung sind allerdings Lachs und Kaviar im Kühlschrank des M im Wert von EUR 1.000,- verdorben. Der Wert der zerstörten Fensterscheibe beträgt EUR 200,-. Es kommt allerdings einen Tag nach dem Einbruch – und noch bevor die Scheibe ausgetauscht wurde – infolge einer Gasexplosion in der Nachbarschaft zu einer Druckwelle, die sämtliche Fensterscheiben im Haus des M zerstört. M lässt die Verletzungen seines Hundes vom Tierarzt heilen und wendet dafür EUR 1.000,- auf, obgleich er einen vergleichbaren Hund im örtlichen Tierheim unentgeltlich hätte bekommen können.

Wie ist die Rechtslage?

(Es sind nur Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB zu prüfen)



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Übungsfall 32

Einstieg in die Lösung:

- Zu prüfen sind Ansprüche des M gegen D
- Es ergeben sich 3 Schadensposten, die im Folgenden separat geprüft werden:
 - I. § 823 Abs. 1 bzgl. Fensterscheibe
 - II. § 823 Abs. 1 bzgl. Lachs und Kaviar
 - III. § 823 Abs. 1 bzgl. des Hundes



Übungsfall 32

I. Anspruch M gegen D gem. § 823 Abs. 1 BGB (Fensterscheibe)

1. Rechtsverletzung: Eigentumsverletzung in Form einer Substanzverletzung durch die Zerstörung der Fensterscheibe
2. Verletzungshandlung: Einschlagen des Fensters, d.h. positives Tun
3. Haftungsbegründende Kausalität
 - a) Äquivalenz (+)
 - b) Adäquanz (+)
 - c) Schutzzweck der Norm (+)
4. Rechtswidrigkeit (+)
5. Verschulden: Vorsatz (+)
6. Schaden: M ist ein Schaden iHv 200 € entstanden.
7. Haftungsausfüllende Kausalität:
 - a) Äquivalenz (+)
 - b) Adäquanz (+)
 - c) Schutzzweck der Norm (+)
 - Kann sich D darauf berufen, dass die Fensterscheibe einen Tag nach dem Einbruch sowieso infolge der Gasexplosion zerstört worden wäre? → (P) Beachtlichkeit der Reserveursache/des hypothetischen Kausalverlaufs
 - Bei der zerstörten Fensterscheibe handelt es sich um einen Objektschaden, dh um einen Schaden, der an dem verletzten Recht unmittelbar eintritt. Die Reserveursache wird hier nicht berücksichtigt. Der einmal entstandene Schaden erlischt nicht nachträglich.
8. Ergebnis: M hat gegen D einen Schadensersatzanspruch iHv € 200,- aus § 823 Abs. 1 BGB.



Übungsfall 32 – Fortsetzung

II. Anspruch M gegen D aus § 823 Abs. 1 BGB (Lachs & Kaviar)

1. Rechtsverletzung: Eigentumsverletzung
2. Verletzungshandlung: Abschalten des Stroms, dh positives Tun
3. Haftungsbegründende Kausalität
 - a) Äquivalenz: Ohne das Ausschalten der Hauptsicherung wäre es nicht zum Verderben der Lebensmittel gekommen
 - b) Adäquanz: Dass zu kühlende Lebensmittel infolge einer Stromausschaltung verderben, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung vorhersehbar
 - c) Schutzzweck der Norm: Zweck des § 823 Abs. 1 ist es gerade, den Geschädigten vor Eigentumsverletzungen wie der eingetretenen zu schützen. D hat durch das Abschalten des Stroms auch die unmittelbare Ursache für das Verderben der Lebensmittel gesetzt; es hat sich also nicht bloß das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht.
4. Rechtswidrigkeit (+)
5. Verschulden (+)
6. Schaden: iHv 1.000€
7. Haftungsausfüllende Kausalität (+)
8. Ergebnis: M hat gegen D einen Schadensersatzanspruch iHv € 1000.- aus § 823 Abs. 1 BGB.



Übungsfall 32 – Fortsetzung

III. Anspruch M gegen D aus § 823 Abs. 1 BGB (Hund)

1. Rechtsverletzung: Eigentumsverletzung (vgl. § 90a S. 3 BGB)
2. Verletzungshandlung: Hammerschlag, dh positives Tun
3. Haftungsbegründende Kausalität
 - a) Äquivalenz (+)
 - b) Adäquanz (+)
 - c) Schutzzweck der Norm (+)
4. Rechtswidrigkeit
 - Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht wird die RWK indiziert. Aber:
 - Kann sich D auf den defensiven Notstand gem. § 228 S. 1 BGB als Rechtfertigungsgrund berufen? → eher (-)
 - Das Eingreifen des Defensivnotstand zugunsten D scheitert an der Verhältnismäßigkeit (D hat den Hund nicht irgendwie abgeschüttelt, sondern durch einen gezielten Hammerschlag bewusstlos gemacht)
5. Verschulden (+)



Übungsfall 32 – Fortsetzung

6. Schaden

- M sind Tierarztkosten iHv 1.000€ entstanden. Es stellt sich die Frage, ob dieser Schaden auch ersatzfähig ist
- Behandlungskosten können grds nach §§ 249 Abs. 2 S. 1, 90a S. 3 BGB ersetzt werden (Arztrechnung bedeutet materieller Schaden)
- Gem. § 251 Abs. 2 S. 1 BGB kann der Ersatzpflichtige den Gläubiger aber ausnahmsweise in Geld entschädigen, wenn die Herstellung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Unverhältnismäßigkeit ergibt sich aus einem Vergleich zwischen dem Herstellungsaufwand gem. § 249 Abs. 2 S. 1 und dem nach § 251 geschuldeten Ersatz
- Rein wirtschaftlich betrachtet wären Behandlungskosten iHv 1.000€ bei einem fast „wertlosen“ Tier unangemessen
- Aber: Bei der Abwägung iRd § 251 Abs. 2 S. 1 ist auch ein etwaiges Affektionsinteresse des Gläubigers zu berücksichtigen. Für den Fall der Verletzung eines Tiers stellt § 251 Abs. 2 S. 2 das ausdrücklich klar.
- M kann daher die 1.000€ ersetzt verlangen, auch wenn sie den Wert des Tiers erheblich übersteigen.

7. Haftungsausfüllende Kausalität (+)

8. Ergebnis: M hat gegen D einen Schadensersatzanspruch iHv 1.000 € aus § 823 Abs. 1 BGB.



Übungsfall 33

Der achtjährige A veranstaltet mit seinem Klassenkameraden ein Wettrennen mit Kickboards. Obwohl A im Umgang mit dem Kickboard geübt ist, stürzt A aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, und das Kickboard prallt führungslos gegen den ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Luxuswagen des B. Durch den Aufprall wird ein Kotflügel zerbeult und verkratzt. Die Reparaturkosten betragen € 232.- (inkl. Umsatzsteuer). Da die Werkstatt für die Reparatur des Wagens einen gesamten Arbeitstag benötigt, die Arbeitsstätte des B aber 100 km entfernt ist, organisiert sich B für diesen Tag einen Mittelklasse-Mietwagen. Die Mietkosten betragen mit EUR 80,- rund 30% weniger als für die Miete eines baugleichen Luxusfahrzeugs angefallen wäre. Die Eltern des A erklären indes, dass ihr Sohn noch ein Kind sei und daher für keinen der genannten Schäden verantwortlich gemacht werden kann.

Welche Ansprüche kann B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen?



Übungsfall 33

Der achtjährige A veranstaltet mit seinem Klassenkameraden ein Wettrennen mit Kickboards. Obwohl A im Umgang mit dem Kickboard geübt ist, stürzt A aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, und das Kickboard prallt führungslos gegen den ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Luxuswagen des B. Durch den Aufprall wird ein Kotflügel zerbeult und verkratzt. Die **Reparaturkosten** betragen € 232.- (inkl. Umsatzsteuer). Da die Werkstatt für die Reparatur des Wagens einen gesamten Arbeitstag benötigt, die Arbeitsstätte des B aber 100 km entfernt ist, organisiert sich B für diesen Tag einen Mittelklasse-Mietwagen. Die **Mietkosten** betragen mit EUR 80,- rund 30% weniger als für die Miete eines baugleichen Luxusfahrzeugs angefallen wäre. Die Eltern des A erklären indes, dass ihr Sohn noch ein Kind sei und daher für keinen der genannten Schäden verantwortlich gemacht werden kann.

Welche Ansprüche kann B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB geltend machen?



Übungsfall 33

Anspruch B gegen A gem. § 823 Abs. 1 BGB iHv 312 € wegen der Reparaturkosten und der Mietkosten für den Ersatzwagen

1. Rechtsverletzung: Eigentumsverletzung bei B durch die Substanzverletzung am PKW
2. Verletzungshandlung: Wettrennen mit dem Kickboard, dh positives Tun
3. Haftungsbegründende Kausalität
 - a) Äquivalenz (+)
 - b) Adäquanz (+)
 - c) Schutzzweck der Norm (+)
4. Rechtswidrigkeit (+)



Übungsfall 33 – Fortsetzung

5. Verschulden

[Hinweis: Beim Verschulden sind genau genommen immer 2 Punkte zu prüfen: a) die Verschuldensfähigkeit und b) der Verschuldensgrad. Da bei Schadensverursachung durch einen Erwachsenen die Verschuldensfähigkeit regelmäßig gegeben ist, musste sich bisher mit diesem Punkt nicht auseinandergesetzt werden. Hier im Fall hat jedoch A als 8-Jähriger den Schaden verursacht, sodass die Verschuldensfähigkeit näher zu untersuchen ist. Erst wenn die Verschuldensfähigkeit festgestellt ist, kann auf den Grad des Verschuldens (Vorsatz/Fahrlässigkeit) eingegangen werden.]

a) Verschuldensfähigkeit des A

- Die Verschuldensfähigkeit richtet sich nach §§ 827, 828 BGB
- Gem. **§ 828 Abs. 1 BGB** ist verschuldensfähig, wer das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. A ist jedoch acht Jahre alt. Er hat somit das 7. Lebensjahr vollendet und ist grds verschuldensfähig.
- Gem. **§ 828 Abs. 2 S. 1 BGB** besteht jedoch keine Verschuldensfähigkeit bei Unfällen im Straßenverkehr bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres
- Der Schaden des B ist bei einem Unfall mit einem Kfz entstanden, sodass die Haftungsprivilegierung einschlägig sein könnte.



Übungsfall 33 – Fortsetzung

(P): Der Unfall ereignete sich nicht im fließenden Verkehr, vielmehr stand der Wagen ordnungsgemäß geparkt am Straßenrand

- **Fraglich ist, ob auch Unfälle außerhalb des fließenden Verkehrs mit einem stehenden Fahrzeug noch von der Haftungsprivilegierung des § 828 Abs. 2 S. 1 BGB erfasst sein sollen.**
- Der **Wortlaut des § 828 Abs. 2 S. 1 BGB** gibt zunächst nicht zu erkennen, dass die Privilegierung nur auf Unfälle im fließenden Verkehr beschränkt ist.
- Nähere Anhaltspunkte liefert allerdings die historische Auslegung: Aus den Gesetzesmaterialien wird ersichtlich, dass das Haftungsprivileg des § 828 Abs. 2 S. 1 BGB nur dann eingreifen soll, **wenn sich eine typische Überforderungssituation des Kindes durch die spezifischen Gefahren des motorisierten Verkehrs realisiert.**
- Der Gesetzgeber wollte durch die Einführung der Norm dem Umstand Rechnung tragen, dass Kinder regelmäßig frühestens ab Vollendung des zehnten Lebensjahres im Stande sind, die besonderen Gefahren des motorisierten Straßenverkehrs zu erkennen, insbesondere Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen und sich den Gefahren entsprechend zu verhalten.

Der Schadenshergang im vorliegenden Fall beruht aber gerade nicht auf einer Überforderungssituation des A mit den spezifischen Gefahren des fließenden Verkehrs. Mithin scheidet eine Haftungsprivilegierung nach § 828 Abs. 2 BGB aus.



Übungsfall 33 – Fortsetzung

- A könnte jedoch nach § 828 Abs. 3 BGB nicht verantwortlich sein. Das setzt voraus, dass er bei Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte.
- Aufgrund der negativen Formulierung „nicht verantwortlich, wenn“ besteht allerdings eine gesetzliche Vermutung für die Verschuldensfähigkeit.
- Es müssten im Fall also konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es A an der erforderlichen Einsichtsfähigkeit fehlte. Solche Anhaltspunkte sind im Fall nicht erkennbar.
- A ist damit verschuldensfähig.

b) Verschuldensgrad

- A handelte fahrlässig (§ 276 Abs. 2 BGB)

c) Zwischenergebnis: Ein Verschulden des A liegt damit vor.



Übungsfall 33 – Fortsetzung

6. Ersatzfähiger Schaden

a) Reparaturkosten: € 232,-

- Eine Schadensersatzpflicht ist grds durch Naturalherstellung zu erfüllen
- § 249 Abs. 2 S. 1 gibt dem Geschädigten die Möglichkeit, die notwendige Reparatur selbst veranlassen zu dürfen. Das ermöglicht einen Schadensausgleich, ohne dass das verletzte Recht/Rechtsgut dem Schädiger zur Naturalherstellung (erneut) anvertraut werden muss.
- B hat den Wagen tatsächlich reparieren lassen. Er kann daher die Reparaturkosten iHv 232€ inklusive Umsatzsteuer ersetzt verlangen, § 249 Abs. 2 S. 1, 2 BGB

b) Mietwagenkosten: € 80.-

- Neben den Reparaturkosten können auch andere Aufwendungen zum ersatzfähigen Schaden zählen, insb. Kosten für die Miete einer Ersatzsache
- Der Ersatzberechtigte kann die beschädigte Sache während der Dauer der Reparaturzeit nicht nutzen. Mietet er deshalb als Ersatz eine gleichwertige Sache an, sind die Kosten dafür nach § 249 Abs. 2 S. 1 BGB zu erstatten

7. Ergebnis: B hat gegen A einen Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB iHv € 312,-.



Übungsfall 35

Die P GmbH ist überschuldet und zahlungsunfähig. Entgegen der Bestimmung des § 15a Insolvenzordnung hat es der Geschäftsführer G unterlassen, einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen („Insolvenzverschleppung“). Der Verkäufer V liefert der P GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife Waren im Wert von € 500.-. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt € 700.-. Im Rahmen des später eingeleiteten Insolvenzverfahrens erhält V weder Geldersatz noch die Waren zurückerstattet.

Kann V von G gem. § 823 BGB Ersatz fordern?

Auszug aus der Insolvenzordnung (InsO):

§ 15a Antragspflicht bei juristischen Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne schuldhaftes Zögern einen Eröffnungsantrag zu stellen.



Übungsfall 35

I. Anspruch V gegen G auf Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB (-)

- Hier ist ein reiner Vermögensschaden eingetreten
- Es mangelt bereits an der Verletzung eines von § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechts(guts)

II. Anspruch V gegen G auf Schadensersatz aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO

1. Verstoß gegen ein Schutzgesetz

- Def.: Schutzgesetz ist jede Rechtsnorm, die zumindest auch dem Schutz des Einzelnen dienen soll
- § 15a InsO soll die rechtzeitige Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sicherstellen. Dieses Ziel dient dem Gläubigerschutz (vgl. § 1 S. 1 InsO). § 15a InsO ist damit ein Schutzgesetz
- Indem G es unterlassen hat, den Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen, hat er gegen das Schutzgesetz verstoßen

2. Rechtswidrigkeit (+)

3. Verschulden

- Wenn das Schutzgesetz selbst, so wie hier, kein Verschulden vorsieht, ist mindestens eine fahrlässige Verletzung des Schutzgesetzes erforderlich (§ 823 Abs. 2 S. 2)
- Mangels anderer Anhaltspunkte ist mindestens von Fahrlässigkeit aufseiten des G auszugehen

4. Ersatzfähiger Schaden:

- V ist ein Schaden in Höhe des Werts der Waren (500€) entstanden.
- In den Schutzbereich von § 15a InsO fallen die Gläubiger der Gesellschaft. V ist als Gläubiger der P GmbH so zu stellen, wie er stünde, wenn er nicht auf die Solvenz der Gesellschaft vertraut hätte. In diesem Fall hätte er die Waren im Wert von € 500.- nicht geliefert.

5. **Ergebnis:** V kann von G die Zahlung von 500 € aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO verlangen.



Ausblick auf die nächste Einheit

- Handelsrecht
 - Übungsfälle 45, 46
- Wiederholung
 - Sachenrecht
 - Vertraglicher Schadensersatz
 - Übungsfall 47